



Übungsaufgaben und Lösungen

Produktmanagement
Modul Transportversicherungen

Eine Branche macht Bildung

© Deutsche Versicherungsakademie (DVA) GmbH und Berufsbildungswerk der deutschen Versicherungswirtschaft (BWV)



Aufgabe 1

Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die Marktbeobachtung der Proximus Versicherung AG empfiehlt, ein Zielgruppenprodukt für Maschinenbauunternehmen zu konzipieren. In Deutschland existieren mehr als 6.000 solcher Betriebe. Die Proximus Versicherung AG will ein umfassendes Produkt im Bereich der Allgemeinen Sachversicherung, der Technischen Versicherungen und der Transportversicherung entwickeln. Sie sind als Mitarbeiter im Produktmanagement der Proximus Versicherung AG in der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe tätig.

Das Deckungskonzept soll grundsätzlich auf den Versicherungsbedingungen „Proximus Gewerbekunden 1“ basieren.

Aufgabe 4

Kleinere Unternehmen der Maschinenbauindustrie verfügen über eigene Fahrzeuge, mit denen Beförderungen durchgeführt werden. Aus dem Bereich der Transportversicherung soll für das neue Versicherungsprodukt daher ein Deckungsbaustein für die Transporte im Werkverkehr berücksichtigt werden.

a Mögliche Punktzahl: 12

Erläutern Sie der Arbeitsgruppe, welche vier Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit es sich um Werkverkehr im Sinne des Güterkraftverkehrsgesetzes handelt.

b Mögliche Punktzahl: 8

Beschreiben Sie zwei Sachverhalte bzw. Risiken, bei denen anstatt einer Werkverkehrsdeckung eine Deckung auf Basis einer Gütertransportversicherung (laufende Versicherung nach DTV-Güter) notwendig ist.



Lösung zu 1

a Mögliche Punktzahl: 12

Werkverkehr ist Güterkraftverkehr für eigene Zwecke eines Unternehmens, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:

- Die beförderten Güter müssen Eigentum des Unternehmens oder von ihm verkauft, gekauft, vermietet, gemietet, hergestellt, erzeugt, gewonnen, bearbeitet oder instandgesetzt worden sein.
- Die Beförderung muss der Anlieferung der Güter zum Unternehmen, ihrem Versand vom Unternehmen, ihrer Verbringung innerhalb oder – zum Eigengebrauch – außerhalb des Unternehmens dienen.
- Die für die Beförderung verwendeten Kraftfahrzeuge müssen vom eigenen Personal des Unternehmens geführt werden oder von Personal, das dem Unternehmen im Rahmen einer vertraglichen Verpflichtung zur Verfügung gestellt worden ist.
- Die Beförderung darf nur eine Hilfstätigkeit im Rahmen der gesamten Tätigkeit des Unternehmens darstellen.

b Mögliche Punktzahl: 8

Der Abschluss einer Gütertransportversicherung (Transport-Generalpolice) ist z. B. bei folgenden Sachverhalten bzw. Risiken sinnvoll:

- Transporte werden auch durch andere Verkehrsträger durchgeführt, d. h., der Versicherungsnehmer lässt Güter z. B. durch Frachtführer, Speditionen, Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) befördern.

- Versicherung von fremdem Interesse erforderlich, z. B. wenn der Versicherungsnehmer als Verkäufer einen Kaufvertrag auf Basis der Incoterms-Klauseln CIF oder CIP abschließt und das Interesse des Käufers versichern muss
- Besuch von Ausstellungen und Messen, d. h., es besteht neben den Transporten auch Bedarf an Versicherungsschutz während der Dauer der Ausstellungen und Messen sowie während des Auf- und Abbaus.
- Mitversicherung weiterer Deckungsbausteine gewünscht, z. B. Versicherung von Reisegepäck auf Geschäftsreisen, Reiselager, Musterkollektionen



Aufgabe 2

Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Marktanalysen der Proximus Versicherung AG haben ergeben, dass die deutsche Pharma-branche stark mittelständisch geprägt ist – rund 90 % der Unternehmen gehören zu diesem Segment. Für diese Zielgruppe will die Proximus Versicherung AG ein umfassendes Produkt im Bereich der Allgemeinen Sachversicherung, der Technischen Versicherungen und der Transportversicherung entwickeln. Sie sind als Mitarbeiter im Produktmanagement der Proximus Versicherung AG Mitglied der dafür eingesetzten Arbeitsgruppe.

Das Deckungskonzept soll grundsätzlich auf den Versicherungsbedingungen „Proximus Gewerbekunden 1“ basieren und sowohl für am Markt etablierte Unternehmen als auch für Start-ups im Bereich der Biotechnologie passen. Bei der Konzeption ist auch das Privatkundengeschäft für Mitarbeiter der Unternehmen zu berücksichtigen.

Es soll eine Güterversicherung angeboten werden, die sowohl für Transporte mit eigenen Fahrzeugen (Werkverkehr) wie auch durch fremde Verkehrsträger (Frachtführer) Versicherungsschutz bietet. Als Basis dienen die DTV-Güter in der Deckungsform „Volle Deckung“.

Zu den versicherten Gütern zählen Arzneimittel, die teilweise gekühlt transportiert werden müssen, damit sie keinen Schaden erleiden.

Im Underwriting wird bei diesen Risiken der Verpackung eine hohe Aufmerksamkeit gewidmet.

a Mögliche Punktzahl: 10

Erläutern Sie die Unterschiede zwischen einer

- seemäßigen,
- handelsüblichen und
- beanspruchungsgerechten

Verpackung und stellen Sie dar, welche Verpackung nach den DTV-Güter erforderlich wäre.

b Mögliche Punktzahl: 6

Begründen Sie, welche Auswirkungen auf den Versicherungsschutz das Fehlen der nach DTV-Güter erforderlichen Verpackung hätte.

c Mögliche Punktzahl: 4

Stellen Sie stichwortartig zwei Regelungen/Handlungsanweisungen dar, die neben den DTV-Güter für die Beförderung von temperaturgeführten Gütern geeignet wären, um das Risiko von Temperaturschäden zu reduzieren bzw. zu verhindern.



Lösung zu 2:

a Mögliche Punktzahl: 10

Mit der Bezeichnung seemäßige Verpackung soll zum Ausdruck gebracht werden, dass eine Verpackung zusätzlich zu ihren eigentlichen Funktionen noch den Belastungen des Seetransportes und damit den höheren Beanspruchungen standhalten soll.

Die handelsübliche Verpackung richtet sich nach den jeweiligen Gepflogenheiten, die im Land bzw. am Ort des Versenders üblich sind. Auch eine schlechte Verpackung kann handelsüblich sein.

Von einer beanspruchungsgerechten Verpackung spricht man, wenn Verpackung, die den Schutz der Ware gegen Verlust und Beschädigungen durch klimatische Beanspruchungen und mechanische Beanspruchungen während der Transport-, Umschlag- und Lagerprozesse unter Berücksichtigung der Transportwege und -dauer gewährleistet.

Erforderlich nach DTV-Güter ist eine beanspruchungsgerechte Verpackung.

b Mögliche Punktzahl: 6

Führt das Fehlen einer nicht beanspruchungsgerechten Verpackung zu einem Schaden, besteht hierfür kein Versicherungsschutz, es sei denn, dass der Versicherungsnehmer die mangelhafte Verpackung weder vorsätzlich noch grob fahrlässig verschuldet hat.

Hinweis für den Korrektor: siehe 2.5.1.5 DTV-Güter

c Mögliche Punktzahl: 4

Z. B.:

- Beauftragung bzw. Verwendung von Kühlfahrzeugen
- Die Temperatur der zu transportierenden Güter ist unmittelbar bei Übernahme der Ware vom Ablader und vom Fahrer gemeinsam zu messen und auf dem Frachtbrief zu vermerken.
- Der Laderaum/Transportbehälter ist grundsätzlich vorzukühlen.

- Jeder Lkw, der im temperaturgeführten Verkehr eingesetzt wird, muss über ein eigenes Temperaturmessgerät mit digitaler Anzeige verfügen.

Seite 5
L 082-04-1019-5

GEPRÜFTE/-R FACHWIRT/-IN
FÜR VERSICHERUNGEN UND FINANZEN
Sachversicherungen für private und gewerbliche Kunden
– Produktmanagement für Versicherungs- und Finanzprodukte

IHK

- Die Angabe „Verladezeit“-Dauer muss im Frachtbrief eingetragen werden.
- Der Lkw bzw. der Transportbehälter muss mit einem Transportschreiber ausgestattet sein.
- Ein mobiles schreibendes Temperaturmessgerät ist im Laderaum im Türbereich anzubringen.
- Jedes Beförderungsmittel muss eine gültige ATP-Bescheinigung/ein ATP-Zertifikat besitzen und ein entsprechendes Zulassungsschild ist außen an dem Lkw anzubringen.
- Die Kühleinrichtungen der Lkws sind in regelmäßigen Wartungsintervallen von einem Sachverständigen oder einer Fachwerkstatt zu überprüfen. Das Ergebnis der Inspektionen und evtl. Reparaturen sind einem Kontrollbuch festzuhalten, das stets im Lkw greifbar sein muss.
- Es muss eine ausreichende Luftzirkulation im Laderaum des Lkws zwischen dem Ladungsgut und den Außenwänden sowie den Türen und dem Ladeboden bei sicherer Stauung des Ladungsgutes gewährleistet sein.



Aufgabe 3

Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die Proximus Versicherung AG entwickelt derzeit ein Zielgruppenprodukt für Unternehmen des Garten-, Landschafts- und Sportplatzbaues. Dazu wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie sind als Mitarbeiter im Produktmanagement der Proximus Versicherung AG Mitglied dieser Arbeitsgruppe

Das Deckungskonzept soll grundsätzlich auf den Versicherungsbedingungen „Proximus Gewerbekunden 1“ basieren und den Versicherungsbedarf im Bereich der Allgemeinen Sachversicherung, der Technischen Versicherungen und der Transportversicherung abdecken. Bei der Konzeption ist auch das Privatkundengeschäft für Mitarbeiter der Unternehmen zu berücksichtigen.

Im Bereich der Transportversicherung soll als Zielgruppenprodukt die Werkverkehrsversicherung nach den Proximus AVB Werkverkehr genutzt werden.

In der Vergangenheit häuften sich die Kundenwünsche, die auch Versicherungsschutz für Diebstahl im Rahmen einer „Baustellendeckung“ nachfragten, d. h., wenn sich die versicherten Güter in Rohbauten, Containern usw. auf einer Baustelle befinden, auf der der Garten- und Landschaftsbauer einen Auftrag hat.

Versicherungsnehmer befördern mit ihren Fahrzeugen Güter (z. B. eigene Rasenmäher, Motorsägen usw.) auf eine Baustelle und lagern diese dort in einem verschlossenen stationären Baustellen-Container, damit sie am nächsten Tag morgens diese Arbeitsgeräte gleich einsetzen können. In der Zeit zwischen 23 Uhr und 3 Uhr werden häufig Container aufgebrochen und Güter entwendet.

a Mögliche Punktzahl: 8

Erklären Sie anhand der Proximus AVB Werkverkehr, warum kein Versicherungsschutz für die aus dem Container entwendeten Güter besteht.

b Mögliche Punktzahl: 12

Erläutern Sie drei Aspekte, die in einer Klausel zu den Proximus AVB Werkverkehr geregelt sein müssten, um generell Versicherungsschutz für Diebstahlschäden bei Aufbewahrung der Güter im Container darstellen zu können.



Lösung zu 3:

a Mögliche Punktzahl: 8

Nach Ziffer 1.1 der Proximus AVB Werkverkehr besteht Versicherungsschutz nur während der Beförderung mit eigenen Fahrzeugen. Zudem endet der Versicherungsschutz nach Ziffer 11.4 mit der Abstellung der Güter im Container, da es sich um die vorläufige Ablieferungsstelle für die nicht zur Auslieferung bestimmten Güter handelt. Der Schaden ist aber während der nun anschließenden Aufbewahrung im Container entstanden. Ein Container ist zudem kein Fahrzeug im Sinne dieser Bestimmungen. Dementsprechend ist die Deckungsprüfung, ob es sich um eine versicherte Gefahr (Diebstahl), Ziffer 3.7, handelt, auch obsolet, da für den Aufenthalt im Container generell kein Versicherungsschutz besteht.

b Mögliche Punktzahl: 12

Z. B.:

- Zunächst wäre bei den Ziffern 1.1 und 1.2 der Gegenstand der Versicherung so zu erweitern, dass nicht nur die Beförderungen, sondern auch der Aufenthalt (in Containern) versichert gilt.
- Ebenso ist eine Anpassung in Ziffer 2 bei den Voraussetzungen für die Versicherung erforderlich, da die gewünschte Baustellendeckung die dort genannten Kriterien nicht durchgängig erfüllt.
- Bei den versicherten Gefahren sind in Ziffer 3.7 Vereinbarungen erforderlich, wie und wann der Container verschlossen sein muss bzw. welche weiteren Voraussetzungen hierfür gelten sollen.
- Bei Ziffer 9.1 (Versicherungssumme) und Ziffer 11 (Dauer der Versicherung), die sich ebenfalls nur auf Beförderungen (mit Fahrzeugen) beziehen, muss ebenfalls eine Konkretisierung im Hinblick auf den Container und den Aufenthalt erfolgen.
- Überlegenswert wäre zudem, ob die Obliegenheiten vor und nach Eintritt des Versicherungsfalles (Ziffern 13 und 14) erweitert werden müssten, um das spezielle Risiko des Aufenthaltes und des Containers entsprechend zu berücksichtigen.



Aufgabe 4

Ausgangssituation zu allen Aufgaben

Die PROXIMUS Versicherung AG erhält über den Verband der fränkischen Lebensmittelindustrie e. V. die Möglichkeit, den Verbandsmitgliedern ein speziell auf Unternehmen der Lebensmittelbranche zugeschnittenes Angebot zu unterbreiten.

Zur Entwicklung eines passenden Deckungskonzeptes wird eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Sie als Mitarbeiter im Produktmanagement der PROXIMUS sind Mitglied dieser Arbeitsgruppe. Das Deckungskonzept soll die Sparten der Allgemeinen Sachversicherung, die Technischen Versicherungen und die Transportversicherung umfassen. Versicherungen für Privatkunden, z. B. Firmeninhaber und Betriebsangehörige, können bei Bedarf integriert werden.

- a) Bei der Entwicklung des Deckungskonzeptes für die Lebensmittelindustrie sollen im Transportbereich neben den reinen Beförderungsrisiken auch die Risiken der disponierten Lagerung bis zu 60 Tagen mitversichert sein.

Stellen Sie den Unterschied zwischen einer

1. disponierten Lagerung und einer (7 Punkte)
2. transportbedingten Lagerung im Sinne der zugrunde liegenden Bedingungen DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2011 heraus. (7 Punkte)

- b) Im Rahmen des Deckungskonzeptes für die Warentransporte (volle Deckung) werden auch die Beförderungen von Kühl- und Tiefkühlanlagen mittels Frachtführer mit-versichert.

Erläutern Sie, wie die Ersatzleistung bei Beschädigung einer gebrauchten maschinellen Kühlanlage erfolgt. (6 Punkte)



Lösung zu 4:

Lösungshinweise Aufgabe 4 [VO: § 5 Absatz 2 Nr. 3]	(20 Punkte)
a) 1. Disponierte Lagerungen sind vom Versicherungsnehmer verfügte Lagerungen, die während der Dauer der Versicherung stattfinden. Lagerungen im hier verstandenen Sinn sind also solche, die zwischen Beginn und Ende der Versicherung stattfinden und im engen kausalen Zusammenhang mit dem Transport stehen.	(7 Punkte)
2. Transportbedingte Lagerungen sind Lagerungen, die nicht durch den Versicherungsnehmer veranlasst werden, sondern die während einer versicherten Reise beispielsweise bedingt durch zeitliche Verzögerungen der aufeinanderfolgenden Transportmittel verursacht werden. Auch weitere unfreiwillige Aufenthalte in Zoll-, Speditionslagern und Kaianlagen sind als transportbedingte Lagerungen zu verstehen.	(7 Punkte)
b) Gemäß Punkt 17.4.3 der DTV-Güterversicherungsbedingungen 2000/2011 ersetzt die Versicherung bei gebrauchten Maschinen, Geräten, Apparaten, Fahrzeugen und deren Teilen ohne Abzug „neu für alt“ die zum Zeitpunkt der Schadenfeststellung notwendigen Kosten der Wiederherstellung oder Wiederbeschaffung, bei einem Zeitwert von weniger als 40 % jedoch höchstens den Zeitwert.	(6 Punkte)